

NÁJOMNÁ ZMLUVA HROBOVÉHO MIESTA

č.: A/245/2026

Zmluvné strany

Prenajímateľ: Technické služby mesta Svit, Ul. Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit,
Pohrebné a cintorínske služby, Nábrežie Jána Pavla II. 936/1, 059 21 Svit

IČO: 00 186 864

DIČ: 2021212545

IČ DPH: SK 2021212545

Zastúpené: Ing. Igor Hus – riaditeľ TS

za veci organizačné: Bc. Richard Holzbár – vedúci PaCs

tel.: 0908 026 566

(ďalej len „prenajímateľ“)

Nájomca: Ľudmila Budiseličová

trvale bytom: Kpt. Nálepku 97, 059 21 Svit

dátum narodenia:

tel.: *****

(ďalej len „nájomca“)

uzatvárajú podľa § 21 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme hrobového miesta.

Článok I.

Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prenajíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto zmluve: **hrobové miesto č.: 245 sekcia: A urna na pohrebisku Svit** určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov.
2. Prenajímateľ nie je oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu tretej osobe. Takýto podnájom by bol neplatný.

Článok II.

Doba nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Nájomcovi bolo fakturované nájomné podľa platného Cenníka PaCs a VN mesta Svit. Ku dňu podpisu tejto zmluvy má fakturované nájomné na **20 rokov**, t.j. za obdobie **od 2.1.2026 do 1.1.2046**.

Článok III.

Nájomné

1. Výška nájomného je stanovená cenníkom prenajímateľa a zverejneným, ktorý je platný ku dňu uzatvorenia zmluvy. Nájomné je splatné najneskôr do 10 dní odo dňa vystavenia faktúry.
2. Nájomcovi bolo fakturované nájomné vo výške **60,00 € slovom ~šesťdesiat EUR, 0 centov** dňa 2.1.2026.
3. V prípade, ak plynie doba, na ktorú bolo nájomné zaplatené sa výška nájomného určí podľa predpisov uvedených v odseku 1 tohto článku zmluvy platných ku dňu prijatia platby nájomného na ďalšie predplácané obdobie., ak výšku nájmu nie je možné určiť podľa predpisov uvedených v odseku 1 tohto článku, nájomca je povinný zaplatiť nájomné minimálne vo výške uvedenej v odseku 2 tohto článku zmluvy. Nájomca sa zaväzuje aj bez vyzvania najneskôr v posledný deň doby nájmu, na ktorú bolo nájomné naposledy zaplatené.
4. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v rakve je nájomné splatné vopred na celú tleciú dobu pohrebiska.

Článok IV.

Povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi o pohrebníctve a platným prevádzkovým poriadkom pohrebiska, a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný najmä zabezpečiť prístup k hrobovému miestu nájomcovi a blízkym osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka) a umožniť mu nerušený výkon jeho práv ako aj užívanie prenajatého hrobového miesta

počas platnosti tejto zmluvy, za predpokladu, že nájomca riadne a včas plní svoje povinnosti, najmä včas platí nájomné.

2. Prenajímateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek zásahov do prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.

Článok V.

Povinnosti nájomcu

1. Nájomca je povinný užívať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi o pohrebníctve platným prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmä je povinný:
 - a. na vlastné náklady zabezpečiť údržbu prenajatého hrobového miesta
 - b. písomne oznamovať prenájomateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla.
2. Nájomca je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska, s ktorým sa oboznámil pred podpisom tejto zmluvy, čo potvrdzuje svojím podpisom na tejto zmluve.
3. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka., ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

Článok VI.

Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Výpovedné dôvody, lehoty a povinnosti prenájomateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením § 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Vo veci výslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti účastníkov riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní zmluvnými stranami prenájomateľ obdrží jedno vyhotovenie a nájomca jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tieni za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Spracovanie osobných údajov poskytovateľom je zákonné podľa nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a je v súlade s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenájomateľa.

Vo Svite, dňa **2.1.2026**

.....
Prevádzkovateľ pohrebiska

.....
Nájomca